Cap. V — Das Responsabilidades (arts. 32 a 34)

Capítulo 5 de 6

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 32. Constituem **condutas ilícitas** que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II – utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III – agir com **dolo ou má-fé** na análise das solicitações de acesso à informação;

IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

> **§ 1º** Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:
>
> I – para fins dos regulamentos disciplinares das **Forças Armadas**, **transgressões militares médias ou graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou
>
> II – para fins do disposto na **Lei nº 8.112**, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, **infrações administrativas**, que deverão ser apenadas, **no mínimo, com suspensão**, segundo os critérios nela estabelecidos.

> **§ 2º** Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por **improbidade administrativa**, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes **sanções**:

I – advertência;

II – multa;

III – rescisão do vínculo com o poder público;

IV – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos; e

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

> **§ 1º** As sanções previstas nos incisos I, III e IV **poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II**, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias.
>
> **§ 2º** A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.
>
> **§ 3º** A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista.

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem **diretamente** pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo **direito de regresso**.

> **Parágrafo único.** O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

Texto compilado sem trechos revogados, vetados ou entre parênteses. O art. 12 está na redação da Lei nº 14.129/2021; a redação original, revogada, foi retirada. Os caputs dos arts. 19 e 35 foram vetados, por isso aparecem só com os parágrafos. Fonte: Planalto.